

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 882/2536

นายพงษ์ศักดิ์ พุ่มหิรัญ

โจทก์

พลโทเยี่ยม อินทรกำแหง

จำเลย

พลโทเยี่ยม อินทรกำแหง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยได้นำสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีเลขที่ 301-2-32681-2 จำนวนเงิน 400,000 บาท มาวางเป็นหลักประกัน ในการขอขุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ต่อมาในระหว่าง การพิจารณาคำร้องขอขุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา จำเลยได้ยื่น คำร้องขอเปลี่ยนหลักทรัพย์โดยนำโฉนดที่ดินเลขที่ 43568 ตำบลหนองจะบก อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มาวางเป็นหลักประกันแทน แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยผิดนัด ไม่นำหลักทรัพย์มาวางศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ซึ่ง ประเด็น ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยเห็นว่า หลักทรัพย์ แต่ละประเภทต่างมีราคาคู่กับภาระหนี้สินในคดี ซึ่งโจทก์สามารถบังคับคดีได้เพียงพอหากโจทก์ชนะคดีในที่สุด จำเลยจึงมีความประสงค์ขอรับสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าวคืน แต่ยังคงวางโฉนดที่ดินเลขที่ 43568 ดังกล่าวเป็นหลักประกัน ต่อศาลโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาชั้น ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 250,000 บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2529 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่าง ฎีกา (อันดับ 73,72)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องว่า ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงิน ที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 นับถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 1 ปี มาวางให้เป็นที่ พอใจและภายในระยะเวลา ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน ระหว่างฎีกา และให้คืนหลักประกันเดิมแก่จำเลย มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและ ไม่คืน หลักประกันเดิม

วันนัดพิจารณาหลักประกัน จำเลยแถลงขอมองหลักประกันใหม่คือโฉนดที่ดิน เลขที่ 43568 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ราคา ประเมิน 175,000 บาท แทนสมุดบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครราชสีมา บัญชีเลขที่ 301-2-32681-2 ซึ่งจำเลยวางไว้ใน การขอทุเลาการ บังคับ ในระหว่างอุทธรณ์ และอ้างว่าเห็นตามเช็คพิพาทจำเลยได้ชำระ ให้โจทก์เต็ม จำนวนแล้วเป็นเงิน 250,000 บาท จำเลยจึงรับผิดชอบ เพียงดอกเบี้ยเท่านั้น และหลัก ประกันใหม่มีราคาสูงกว่าจำนวน ดอกเบี้ยในคดีนี้ โจทก์แถลงว่าได้ตรวจสอบไปที่ กรมบังคับคดีแล้ว ไม่อาจทราบได้ว่าจำเลยได้วางเงินจำนวน 250,000 บาท ในคดี อาญาซึ่งโจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลอาญาหรือไม่อย่างไร และถ้ามีเงิน จำนวนดังกล่าว จริงทางจำเลยจะมาขอรับกลับคืนไปเมื่อใดก็ได้ ศาลชั้นต้นจึงสั่งว่า จำเลยมิได้นำ หลักประกันตามจำนวนที่ศาล ได้กำหนดมาวางภายในกำหนดระยะเวลา จึงไม่ อนุญาตให้ทุเลา การบังคับ ให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา ต่อมาจำเลย ยื่นคำแถลงขอรับต้นฉบับโฉนดที่ดินเลขที่ 43568 ดังกล่าวคืน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ ตรวจคืน

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องใหม่อ้างว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 43568 ตำบลหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา ดังกล่าวมีราคาประเมินใหม่เป็นจำนวนเงิน 467,500 บาท ซึ่งคุ้มกับจำนวนเงินที่จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว หากจำเลยใช้ราคา ประเมินใหม่ เสนอต่อศาลในวันนัดพิจารณาหลักประกันศาลก็คง อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ จำเลย จึงขอวางหลักประกันเดิมอีกครั้ง คือโฉนดที่ดินเลขที่ 43568 ดังกล่าวในการขอทุเลา การบังคับในระหว่างฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง ขอทุเลาการบังคับ ระหว่างฎีกาแล้ว จำเลยไม่มีสิทธินำหลักประกันมาวางอีก ให้ยกคำร้อง จำเลย อุทธรณ์คำสั่ง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว สมุดบัญชีเงินฝากที่จำเลยขอคืนเป็นหลักประกันตามสัญญา ประกันที่ยังมีผลผูกพันอยู่ ส่วนโฉนดที่ดินที่จำเลยขอวางแทนนั้นยังอยู่ในระหว่าง พิจารณาซึ่งยังไม่ยุติว่า จะแทนหลักประกันเดิมคือบัญชีเงินฝากที่ขอคืนนี้หรือไม่จึง ไม่มีเหตุที่จะให้คืนบัญชีเงินฝากตามขอ ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว สมุดบัญชีเงินฝากที่จำเลยขอคืนเป็นหลักประกันตามสัญญา ประกันที่ยังมีผลผูกพันอยู่ ส่วนโฉนดที่ดินที่จำเลยขอวางแทนนั้นยังอยู่ในระหว่าง พิจารณาซึ่งยังไม่ยุติว่า จะแทนหลักประกันเดิมคือบัญชีเงินฝากที่ขอคืนนี้หรือไม่จึง ไม่มีเหตุที่จะให้คืนบัญชีเงินฝากตามขอ ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(วินัย วิมลเศรษฐ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ